

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN**

Quyết định giám đốc thẩm

Số: 05 /2016/HS-GĐT

Ngày 16-6-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO**

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có mười bốn thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tọa phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa là bà Nguyễn Thị Yến, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa là bà Trần Thị Quỳnh, Thẩm tra viên.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Nguyễn Ngọc A sinh năm 1965; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: phường E, quận Y, thành phố Hà Nội; chỗ ở: phường K, quận Y, thành phố Hà Nội; con ông Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn Thị Đ (đều đã chết); có chồng và 02 con; bị bắt tạm giam ngày 01-8-2012.

NHẬN THẤY:

Ngày 01-4-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt quả tang Hoàng Phương L tại khách sạn Hà Nội Tower, số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội thu giữ 08 túi nilon trong có chứa tinh thể màu trắng. Tại kết luận giám định số 831/C54(P7) ngày 07-5-2012, Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận số Methamphetamin thu giữ có trọng lượng 393,34 gam. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố 25 bị can về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 22 bị can, ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra 03 bị can, trong đó hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc A như sau:

Ngày 01-8-2012, Cơ quan điều tra khám xét nhà của Nguyễn Ngọc A tại phường K, quận Y, thành phố Hà Nội thu giữ 04 bánh và 23 cục heroin. Tại Kết luận giám định số 2219/C54(P7) ngày 05-9-2012, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận số heroin thu giữ có trọng lượng là 1.808,9 gam. Nguyễn Ngọc A khai: Trong thời gian Nguyễn Ngọc A nằm ở Bệnh viện Thanh Nhàn có làm quen với một người tên thường gọi là L béo (không rõ tên thật và địa chỉ); L đã gửi số ma túy trên cho A và hứa sẽ trả công cho A. Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Ngọc A và vật chứng thu được, có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Ngọc A phạm tội tàng trữ trái phép 1.808,9 gam heroin.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã xác định hành vi mua bán trái phép 500 gam ma túy tổng hợp (Methamphetamin) của Nguyễn Ngọc A, Đặng Hà T, Hoàng Phương L, Nguyễn Thị B, Lại Thúy Q, Trần Quang L và Nguyễn Ngọc L; trong đó, Nguyễn Ngọc A đã mua bán trái phép 200 gam Methamphetamin.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2014/HSST ngày 08/5/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng áp dụng điểm e khoản 3, điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 35; Điều 53; Điều 50 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Ngọc A tử hình về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình; phạt tiền bị cáo 20.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 13-5-2014, Nguyễn Ngọc A kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 140/2015/HSPT ngày 28-10-2015, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số 52/2014/HSST ngày 06, 07, 08/5/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đối với bị cáo Nguyễn Ngọc A để điều tra lại, với lý do: để giám định hàm lượng tinh chất ma túy.

Ngoài ra, Bản án hình sự phúc thẩm còn quyết định hình phạt đối với các bị cáo khác.

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 01/QĐ-VKSTC-V7 ngày 22-01-2016 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định: Kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 140/2015/HSPT ngày 28-10-2015 của Tòa án nhân dân cấp cao

tại Hà Nội về phần quyết định đối với bị cáo Nguyễn Ngọc A. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hủy phần quyết định đối với bị cáo Nguyễn Ngọc A của Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

XÉT THẤY:

Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Tại Quyết định trưng cầu giám định số 10/C47-P6 ngày 03-8-2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi Trung tâm giám định ma túy Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã yêu cầu giám định về loại ma túy, trọng lượng, hàm lượng ma túy trong từng bánh, từng cục và tổng trọng lượng của toàn bộ số chất bột màu trắng gồm: 04 bánh và 23 cục chất bột màu trắng nghi là heroin thu giữ được tại nhà của Nguyễn Ngọc A. Tại Kết luận giám định số 2219/C54 (P7) ngày 05-9-2012 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Các bánh và cục chất bột màu trắng trong các mẫu gửi giám định đều là heroin, có tổng trọng lượng là 1.808,9gam và có hàm lượng heroin từ 35,3% đến 40,2%. Như vậy, toàn bộ số heroin thu giữ của Nguyễn Ngọc A đã được giám định về loại, trọng lượng, hàm lượng chất ma túy theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số 52/2014/HSST ngày 08/5/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đối với bị cáo Nguyễn Ngọc A để điều tra lại (giám định hàm lượng chất ma túy) là không đúng.

Trong vụ án này, Nguyễn Ngọc A bị kết án về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ nhận định về việc ra quyết định trưng cầu giám định hàm lượng chất ma túy đối với tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, nhưng lại quyết định hủy bản án sơ thẩm về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Nguyễn Ngọc A là không đúng.

Vì các lẽ trên, căn cứ khoản 3 Điều 285 và Điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 140/2015/HSPT ngày 28-10-2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về phần quyết định đối với Nguyễn Ngọc A; chuyển

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSNDTC (Vụ 7 để báo cáo Viện trưởng);
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND thành phố Hải Phòng;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- Công an thành phố Hải Phòng;
- Trại tạm giam T16- Bộ Công an (02 bản để giao cho bị cáo 01 bản);
- Lưu: Vụ GĐKT1 (03b), HS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN**

Nguyễn Hòa Bình